

ZARINA BINTI IBRAHIM

lwn.

ROSLI BIN IBRHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 1 April 2019 bersamaan 25 Rejab 1440H]

Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-099-0065-2018

[Rayuan Terhadap Perintah Interlokutori di bawah seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tn. Hasrul Fahmi Bin Jamaluddin daripada Tetuan Hasrul Fahmi & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 4/6/2018. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes saman No. : 10200-099-0455-2016 yang diberikan pada 15/5/2017 berhubung dengan perlaksanaan perintah harta sepencarian.

[2] Pada 22/1/2019, Peguam Syarie Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen

Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95 - Penarikan Balik Tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[3] Walaubagaimanapun, pada sidang rayuan hari ini bertarikh 1/4/2019, kami dapati bahawa Perayu dan Peguam Syariannya telah gagal hadir ke Mahkamah. Oleh yang demikian, kami berpendapat dengan pemfailan Borang MS 19 dan juga kegagalan Perayu atau Peguam Syariannya untuk hadir ke Mahkamah menunjukkan bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pemohon, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

1. **Y.A.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

